

RCS : ANGERS
Code greffe : 4901

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de ANGERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1983 D 00126
Numéro SIREN : 327 448 981
Nom ou dénomination : ASSERAY

Ce dépôt a été enregistré le 07/02/2023 sous le numéro de dépôt 1214

ASSERAY
Groupement Foncier Agricole au capital social de 60.979,61 €, sis à **BRISSAC**
LOIRE AUBANCE (49320), La Raterie VAUCHRETIEN
immatriculé au registre du commerce et des sociétés d'ANGERS sous le
numéro 327 448 981

PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'assemblée générale extraordinaire du GFA ASSERAY s'est tenue
Le **SIX JANVIER DEUX MIL VINGT-TROIS**
A **11 heures**
Au siège social de la société

Présents : Messieurs Gilbert et Gérard ASSERAY

La séance est ouverte par les gérants, savoir : Messieurs Gilbert et Gérard ASSERAY
Soit la totalité des parts sociales en pleine propriété.

Le président constate que les associés présents ou représentés possèdent ensemble la majorité requise et qu'en conséquence, l'assemblée est habilitée à prendre toutes les décisions ordinaires et extraordinaires, conformément aux dispositions légales.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Le rapport de la gérance.
- Le texte des résolutions proposées soumises à l'approbation de l'assemblée.

Le président déclare que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1-AUGMENTER le capital social par voie d'apport immobilier en créant 2760 parts nouvelles d'une valeur unitaire nominale et économique de 152,449 euros, à l'effet de porter le capital social de soixante mille neuf cent soixante-dix-neuf euros et soixante et un centimes (60 979,61 eur) à quatre cent quatre-vingt-un mille sept cent trente-huit euros et quatre-vingt-trois centimes (481 738,83 eur).
Les nouveaux titres émis le seront à leur montant nominal sans que ce montant soit majoré d'une prime d'émission.

L'apport est celui de parcelles de terre sises à **BRISSAC LOIRE AUBANCE (MAINE-ET-LOIRE) 49320 VAUCHRETIEN**, dont le détail est demeuré annexé.

Leur valeur globale est de QUATRE CENT VINGT MILLE SIX CENT QUARANTE-CINQ EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTIMES (420.645,82 €).

Ces parcelles appartiennent en pleine propriété, savoir :

- à Monsieur et Madame Gilbert ASSERAY pour 61.150,03 €,
- à Monsieur Gérard ASSERAY pour 127.431,09 €,
- à l'indivision existant entre Messieurs Gérard et Gilbert ASSERAY pour 232.064,70 €, et ne sont grevées d'aucune inscription hypothécaire.

2- MODIFIER corrélativement les statuts.

3- PROCEDER à l'accomplissement des formalités de publicité corrélatives.

A.G

A.G

RESOLUTIONS

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale déclare accepter l'augmentation de capital social par création de 2760 parts nouvelles d'une valeur unitaire nominale et économique de 152,449 euros chacune, à l'effet de porter le capital social de soixante mille neuf cent soixante-dix-neuf euros et soixante et un centimes (60 979,61 eur) à quatre cent quatre-vingt-un mille sept cent trente-huit euros et quatre-vingt-trois centimes (481 738,83 eur).

L'assemblée générale déclare également accepter l'apport immobilier par Monsieur et Madame Gilbert ASSERAY, Monsieur Gérard ASSERAY, et par l'indivision existant entre Messieurs Gérard et Gilbert ASSERAY.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale déclare que les statuts seront modifiés ainsi qu'il suit :

- Mise à jour de l'exposé préalable pour relater l'augmentation de capital,

- **L'article 8 intitulé *CAPITAL SOCIAL – PARTS SOCIALES* est supprimé et remplacé par le texte suivant :**

Le capital social initial avait été fixé à la somme de 600.000 F (variable).

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 25 septembre 1997, à effet du 31 août 1997, le capital social a été réduit de la somme de 200.000 F par annulation de 200 parts sociales, le ramenant à la somme de 400.000 F, soit **60.979,61 €** depuis le 1^{er} janvier 2002.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 17 avril 2020, la clause de variabilité du capital social a été supprimée à effet du 1^{er} mai 2020 – 0h.

Suivant acte reçu par Maître Franck LAROCHE, notaire à ANGERS, le 6 janvier 2023, autorisé aux termes d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire du même jour, il a été procédé par Monsieur et Madame Gilbert ASSERAY et par Monsieur Gérard ASSERAY à l'apport de diverses parcelles de terres sises à BRISSAC LOIRE AUBANCE (49320) VAUCHRETIEN, et corrélativement à l'augmentation de capital social par création de 2760 parts nouvelles en représentation desdits apports immobiliers.

Le capital social de la société est divisé en **trois mille cent soixante (3160) parts sociales**, d'une même valeur nominale de **152,449 €** chacune.

En représentation des apports nets faits à la constitution de la société par les associés fondateurs et compte tenu :

- des décisions intervenues depuis,
- des apports immobiliers constatés aux termes de l'acte reçu par Maître Franck LAROCHE le 6 janvier 2023 il est attribué, savoir :

à Monsieur ASSERAY Gilbert : 1162 parts sociales, numérotées comme suit :

50 parts à titre de biens propres, numérotées 201 à 250 inclus, représentatives d'apports de biens meubles faits à la constitution de la société ;
150 parts à titre de biens propres, numérotées de 251 à 400 inclus, représentatives d'apport de numéraire fait à la constitution de la société ;
201 parts, numérotées 802 à 1002 inclus, représentatives d'apports de biens immobiliers faits lors de l'augmentation de capital du 6 janvier 2023 (biens dépendants précédemment de la communauté ASSERAY/DANION) ;
et 761 parts à titre de biens propres, numérotées 1003 à 1763 inclus, représentatives d'apports de biens immobiliers faits lors de l'augmentation de

AG A.G

capital du 6 janvier 2023 (biens dépendants précédemment de l'indivision avec Monsieur Gérard ASSERAY).

à Monsieur ASSERAY Gérard : 1797 parts sociales, à titre de biens propres, numérotées comme suit :

50 parts, numérotées 401 à 450 inclus, représentatives d'apports de biens meuble faits à la constitution de la société ;
150 parts, numérotées de 451 à 600 inclus, représentatives d'apport de numéraire fait à la constitution de la société ;
836 parts, numérotées 1764 à 2599 inclus, représentatives d'apports de biens immobiliers faits lors de l'augmentation de capital du 6 janvier 2023 ;
et 761 parts, numérotées 2600 à 3360 inclus, représentatives d'apports de biens immobiliers faits lors de l'augmentation de capital du 6 janvier 2023 (biens dépendants précédemment de l'indivision avec Monsieur Gilbert ASSERAY).

à la communauté de biens existant entre Monsieur et Madame Gilbert ASSERAY : 201 parts sociales, numérotées comme suit :

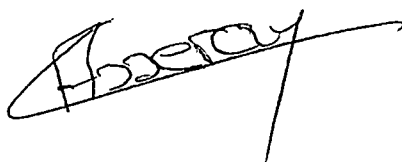
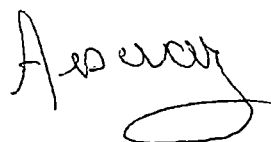
201 parts, numérotées 601 à 801 inclus, représentatives d'apports de biens immobiliers faits lors de l'augmentation de capital du 6 janvier 2023.

Les parts sociales numérotées de 1 à 200 inclus ont été supprimées par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 25 septembre 1997, à effet du 31 août 1997.

Ces parts sont inscrites sur un registre des associés tenu au siège du groupement.

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti selon décision collective extraordinaire. Ces opérations interviendront selon tout mode approprié. Elles seront effectuées dans le strict respect de l'égalité entre les associés.

Signatures :

" Copie certifiée Conforme
à l'original "



GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE « ASSERAY »
Société civile au capital social de 481.738,83 €
« La Raterie »
VAUCHRETIEN
49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE

RCS ANGERS 327 448 981

STATUTS

Certifie Sincère Véritable
Gilbert Asseray Copierant
06.01.2023

LES SOUSSIGNES :

1 - Monsieur ASSERAY Gilbert, Jean, Paul, Robert, né le 21 décembre 1955 à VAUCHRETIEN (Maine et Loire), époux de Madame DANION Sylvie, née le 17 novembre 1964 à PLOERMEL (Morbihan), demeurant au lieudit « La Planche Albert » - VAUCHRETIEN – 49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE, marié sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à son union célébrée à la mairie de VAUCHRETIEN (Maine et Loire) le 10 août 1985, régime non modifié depuis, ainsi déclaré ;

2 – Monsieur ASSERAY Gérard, Yves, Bernard, né le 04 février 1960 à VAUCHRETIEN (Maine et Loire), célibataire non lié par un pacte civil de solidarité, demeurant au lieudit « La Raterie » - VAUCHRETIEN – 49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE, ainsi déclaré ;

EXPOSENT ce qui suit :

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 29 avril 1983, enregistré à la recette des impôts d'Angers Sud le 06 mai 1983, folio 54, bordereau 174-1, Messieurs ASSERAY Jean-Baptiste, Glibert et Gérard ont constitué entre eux le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU ASSERAY PERE ET FILS, société civile au capital social variable initial de 600.000 F, ayant son siège social au lieudit « La Raterie » commune de VAUCHRETIEN (Maine et Loire), reconnu par le Comité Départemental d'Agrément des GAEC le 22 février 1983 sous le numéro 49-871, et immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés d'ANGERS sous le numéro 327 448 981.

Une assemblée générale extraordinaire réunie le 04 août 1989 a approuvé à l'unanimité, à effet du 1^{er} juillet 1989, le remplacement de Monsieur ASSERAY Jean-Baptiste en ses lieu et place (associé et gérant) par son épouse, Madame ASSERAY Josette, née GUINEHUT, la modification de l'état de biens mis à disposition de la société, ainsi que la mise à jour des statuts.

Une assemblée générale extraordinaire réunie le 25 septembre 1997 a approuvé à l'unanimité, à effet du 31 août 1997, la cessation d'activité et la démission des fonctions de gérante de Madame ASSERAY Josette, l'agrément de la cession de 200 parts sociales entre Madame ASSERAY Josette et le GAEC, la réduction du capital social de 200.000 F par annulation des 200 parts sociales, numérotées de 1 à 200 inclus, la prorogation de 40 ans de la durée du groupement, ainsi que la mise à jour des statuts.

Une assemblée générale extraordinaire réunie le 17 avril 2020 a approuvé à l'unanimité, à effet du 1^{er} mai 2020, la transformation du GAEC en GFA la modification de la dénomination sociale, la modification de l'objet social, la prorogation de 39 ans de la durée de la société, la suppression de la clause de variabilité du capital social, la modification de la date de clôture de l'exercice social, la confirmation de la gérance, l'approbation de l'option à la TVA bailleur, la modification des conditions d'agrément en cas de cessions et/ou de transmissions de parts sociales, la modification des règles de majorité en assemblées générales, les principales conséquences de la transformation, ainsi que l'adoption des nouvelles dispositions statutaires du GFA.

Suivant acte reçu par Maître Franck LAROCHE, notaire à ANGERS, le 6 janvier 2023, autorisé aux termes d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire du même jour, il a été procédé par Monsieur et Madame Gilbert ASSERAY et par Monsieur Gérard ASSERAY à l'apport de diverses parcelles de terres sises à BRISSAC LOIRE AUBANCE (49320) VAUCHRETIEN, et corrélativement à l'augmentation de capital social par création de 2760 parts nouvelles en représentation desdits apports immobiliers.

CET EXPOSE TERMINE, les statuts du GFA « ASSERAY » se présentent comme suit :

AG

TITRE PREMIER
FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

Article premier- Forme

Il est institué, par les présents statuts, entre les propriétaires des parts ci-après existantes, ou les personnes qui deviendront cessionnaires de leurs droits et tout propriétaire de parts qui pourraient être créées ultérieurement, un groupement foncier agricole, sous forme de société civile, qui sera régi par la loi n° 70-1299 du 31 Décembre 1970 ; par les articles 1832 et suivants nouveaux du Code Civil et par les présents statuts.

Article 2 - Objet

La société a pour objet :

- la propriété, la gestion, l'administration et la location uniquement de tous immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine ;
- l'acquisition, la gestion par bail et par tous modes de faire valoir, sauf en faire valoir direct, de tous immeubles à destination agricole ;
- et généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société et soient conformes à la législation régissant les groupements fonciers agricoles.

Conformément à son objet et aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970, ce groupement foncier agricole ne peut procéder à l'exploitation en faire valoir direct des biens constituant son patrimoine, ceux-ci doivent être donnés à bail à ferme.

Article 3 - Modalités juridiques d'exploitation des biens sociaux

- Les biens dont le groupement est ou sera propriétaire seront donnés à bail. Les différentes dispositions arrêtées dans les statuts ne pourront en aucune manière déroger aux droits du fermier du GFA, tels qu'ils résultent du statut du fermage.

Le groupement s'interdit d'exploiter lui-même, en faire valoir direct, les biens à destination agricole qu'il possède et de participer sous une forme quelconque à la direction d'une exploitation agricole.

Article 4 - Dénomination

La société prend la dénomination : « **ASSERAY** ».

Cette dénomination pourra être modifiée par l'assemblée générale extraordinaire des associés.

Article 5 - Siège social

Le siège social est fixé à « **La Raterie** » - **VAUCHRETIEN - 49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE**, qui dépend du ressort du Tribunal de Commerce et des Sociétés d'ANGERS où la société est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.

Ce siège pourra être transféré en tout endroit par décisions collectives extraordinaires par décision de « l'associé unique » conformément aux présents statuts.

Article 6 - Durée

La société est constituée pour une durée de **quatre vingt dix neuf (99) années** à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

L'assemblée générale extraordinaire des associés peut proroger cette durée ou décider de la dissolution de la société dans les conditions prévues aux articles 28 et 38 des présents statuts.

Dans l'hypothèse où un ou plusieurs des baux consentis par le groupement serait en cours à l'expiration du temps pour lequel il a été constitué, le groupement sera, sauf opposition de l'un de ses membres, prorogé de plein droit pour la durée restant à courir sur celui de ces baux qui vient le dernier à expiration.

AG

TITRE II
APPORTS - CAPITAL SOCIAL

Article 7 - Apports

I - Apports de Monsieur ASSERAY Jean-Baptiste

A la constitution de la société, Monsieur ASSERAY Jean-Baptiste avait fait apport à la société des biens suivants :

a) apports en numéraire : néant

b) apports en nature :

- constructions, installations et autres éléments de nature immobilière évalués Néant

- cheptel et autres éléments mobiliers évalués selon inventaire annexé aux statuts initiaux à la somme de trois cent vingt sept mille sept cent douze francs et quarante six centimes, ci 327.712,46 F [49.959,44 €]

Passif grevant ces apports et pris en charge par la société :

- Prêts contractés auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Maine et Loire, d'un montant de 199.300 F, sur lequel il restait dû au 1er juillet 1983 une somme de cent vingt sept mille sept cent douze francs et quarante six centimes, ci 127.712,46 F [19.469,64 €]

APPORT NET.....200 000,00 F [30.489,80 €]

II - Apport de Monsieur ASSERAY Gilbert

A la constitution de la société, Monsieur ASSERAY Gilbert avait fait apport à la société des biens suivants :

a) Apports en numéraire :

La somme de cent cinquante mille francs, ci 150.000,00 F [22.867,35 €]

b) apports en nature :

- constructions, installations et autres éléments de nature immobilière évalués Néant

- cheptel et autres éléments mobiliers évalués selon inventaire annexé aux statuts initiaux à la somme de cinquante mille francs, ci 50.000,00 F [7.622,45 €]

Passif grevant ces apports et pris en charge par la société Néant

APPORT NET.....200 000,00 F [30.489,80 €]

III - Apport de Monsieur ASSERAY Gérard

A la constitution de la société, Monsieur ASSERAY Gilbert avait fait apport à la société des biens suivants :

a) Apports en numéraire :

La somme de cent cinquante mille francs, ci 150.000,00 F [22.867,35 €]

b) apports en nature :

- constructions, installations et autres éléments de nature immobilière évalués Néant

- cheptel et autres éléments mobiliers évalués selon inventaire annexé aux statuts initiaux à la somme de cinquante mille francs, ci 50.000,00 F [7.622,45 €]

Passif grevant ces apports et pris en charge par la société Néant

AG

APPORT NET.....200 000,00 F [30.489,80 €]

SOIT UN APPORT NET TOTAL DE SIX CENT MILLE FRANCS, CI 600.000,00 F [91.469,41 €]

Article 8 - Capital social – Parts sociales

Le capital social initial avait été fixé à la somme de 600.000 F (variable).

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 25 septembre 1997, à effet du 31 août 1997, le capital social a été réduit de la somme de 200.000 F par annulation de 200 parts sociales, le ramenant à la somme de 400.000 F, soit **60.979,61 €** depuis le 1^{er} janvier 2002.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 17 avril 2020, la clause de variabilité du capital social a été supprimée à effet du 1^{er} mai 2020 – 0h.

Suivant acte reçu par Maître Franck LAROCHE, notaire à ANGERS, le 6 janvier 2023, autorisé aux termes d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire du même jour, il a été procédé par Monsieur et Madame Gilbert ASSERAY et par Monsieur Gérard ASSERAY à l'apport de diverses parcelles de terres sises à BRISSAC LOIRE AUBANCE (49320) VAUCHRETIEN, et corrélativement à l'augmentation de capital social par création de 2760 parts nouvelles en représentation desdits apports immobiliers.

Le capital social de la société est divisé en **trois mille cent soixante (3160) parts sociales**, d'une même valeur nominale de **152,449 €** chacune.

En représentation des apports nets faits à la constitution de la société par les associés fondateurs et compte tenu :

-des décisions intervenues depuis,
-des apports immobiliers constatés aux termes de l'acte reçu par Maître Franck LAROCHE le 6 janvier 2023 il est attribué, savoir :

à Monsieur ASSERAY Gilbert : 1363 parts sociales, numérotées comme suit :

50 parts à titre de biens propres, numérotées 201 à 250 inclus, représentatives d'apports de biens meuble faits à la constitution de la société ;

150 parts à titre de biens propres, numérotées de 251 à 400 inclus, représentatives d'apport de numéraire fait à la constitution de la société ;

201 parts, numérotées 601 à 801 inclus, représentatives d'apports de biens immobiliers faits lors de l'augmentation de capital du 6 janvier 2023 (biens dépendants précédemment de la communauté ASSERAY/DANION) ;

201 parts, numérotées 802 à 1002 inclus, représentatives d'apports de biens immobiliers faits lors de l'augmentation de capital du 6 janvier 2023 (biens dépendants précédemment de la communauté ASSERAY/DANION) ;

Etant ici précisé que lors de cet apport, Madame Sylvie DANION a expressément entendu renoncer à la qualité d'associée.

et 761 parts à titre de biens propres, numérotées 1003 à 1763 inclus, représentatives d'apports de biens immobiliers faits lors de l'augmentation de capital du 6 janvier 2023 (biens dépendants précédemment de l'indivision avec Monsieur Gérard ASSERAY).

à Monsieur ASSERAY Gérard : 1797 parts sociales, à titre de biens propres, numérotées comme suit :

50 parts, numérotées 401 à 450 inclus, représentatives d'apports de biens meuble faits à la constitution de la société ;

150 parts, numérotées de 451 à 600 inclus, représentatives d'apport de numéraire fait à la constitution de la société ;

836 parts, numérotées 1764 à 2599 inclus, représentatives d'apports de biens immobiliers faits lors de l'augmentation de capital du 6 janvier 2023 ;

et 761 parts, numérotées 2600 à 3360 inclus, représentatives d'apports de biens immobiliers faits lors de l'augmentation de capital du 6 janvier 2023 (biens dépendants précédemment de l'indivision avec Monsieur Gilbert ASSERAY).

Les parts sociales numérotées de 1 à 200 inclus ont été supprimées par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 25 septembre 1997, à effet du 31 août 1997.

Ces parts sont inscrites sur un registre des associés tenu au siège du groupement.

AG

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti selon décision collective extraordinaire. Ces opérations interviendront selon tout mode approprié. Elles seront effectuées dans le strict respect de l'égalité entre les associés.

TITRE III **PARTS SOCIALES**

Article 9 - Droits et obligations résultant des parts sociales

Chaque part sociale donne droit dans la propriété de l'actif social à une fraction proportionnelle au nombres de parts existantes.

Elle donne droit par ailleurs, comme fixé ci-dessus, à la répartition des bénéfices et du boni de liquidation ainsi qu'à l'obligation de la contribution aux pertes.

Elle donne aussi droit de participer aux décisions collectives selon les modalités fixées ci-dessous.

L'associé répond à l'égard des tiers, indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est le plus faible.

Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la société.

Toute demande en paiement du solde d'un compte courant d'associé sera examinée dans les quatre mois, en assemblée générale ordinaire ; ladite assemblée fixera, compte tenu de sa situation de trésorerie, de ses engagements financiers et de l'importance de la somme due, les modalités de remboursement dont la durée n'excédera pas soixante (60) mois ; ces dispositions s'appliquent également en cas de décès du titulaire des parts sociales.

Article 10 - Représentation des parts

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables.

Le titre de chaque associé résulte seulement des présentes, des actes qui pourraient modifier les présents statuts et des cessions ou mutations qui seraient ultérieurement et régulièrement consenties, constatées et publiées.

Une copie, certifiée conforme par la gérance, de ces actes sera délivrée aux frais de la société à tout associé qui en fera la demande.

En cas de désaccord sur les délais, le Tribunal de grande Instance sera compétent mais ne pourra les allonger davantage.

Article 11 - Cession de parts

1° Forme de la cession

La cession des parts doit être constatée par écrit sous seing privé ou par acte notarié. Cet écrit sera daté et précisera le nom et les prénoms du cédant et du cessionnaire, le nombre et la valeur des parts cédées, le prix de cession.

Lorsque les époux sont simultanément membres de la société, les cessions faites par l'un deux à l'autre, pour être valables, doivent résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant.

La cession est rendue opposable à la société par la voie, soit d'une signification par acte extrajudiciaire, soit par son acceptation par la société dans un acte authentique, soit par mention du transfert sur les registres de la société.

AG

Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication.

2° Modalités de cession

La cession de parts sociales dans tous les cas, même entre associés, ne peut intervenir qu'avec l'agrément des associés donné dans la forme d'une décision collective extraordinaire.

Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés accompagné de la demande d'agrément, par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le gérant convoque une assemblée aux fins de se prononcer sur l'agrément, dans le mois suivant la notification.

Le gérant notifie au cédant, ainsi qu'aux autres associés, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, la décision d'agrément ou le refus, dans les deux mois qui suivent la notification par le cédant du projet de cession.

Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, priorité est donnée à celui ou à ceux qui exploitent les biens appartenant au groupement.

Au cas où les associés prioritaires formuleraient des demandes concurrentes qui ne pourraient être satisfaites dans leur intégralité, les parts cédées seront, sauf convention contraire, réparties à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement.

Dans l'hypothèse où les associés, bénéficiaires d'un droit de priorité ne se porteraient pas acquéreurs de la totalité des parts dont la cession est envisagée, les autres associés qui auront régulièrement exprimé leur volonté d'acquérir seront, sauf convention contraire, réputés acquéreurs des parts, restées sans preneur, à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement.

La demande du, ou des associés, est adressée à la société et à chacun des autres associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de 15 jours à partir de la notification par le gérant du refus d'agrément.

Elle indique le nombre de parts dont le rachat est proposé et le prix qui est offert.

- Le gérant opère, au vu des différentes demandes présentées, le projet de la répartition des parts comme indiqué ci-dessus.

Si aucun associé ne se porte acquéreur, ou s'il existe un reliquat parce que les demandes reçues ne portent pas sur la totalité des parts, le gérant au nom de la société, peut faire acquérir les parts par un tiers qu'il désigne.

Le gérant peut aussi, au nom de la société procéder au rachat des parts. Les parts sont alors annulées et le capital est réduit du montant de la valeur nominale des parts rachetées.

Le gérant notifie au cédant le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la société, ainsi que le prix offert. Cette notification a lieu sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de 4 mois à partir de la notification du projet de cession faite par le cédant.

Le cédant peut, au vu des propositions qui lui sont faites, renoncer à la cession.

Il peut aussi accepter ces propositions, mais en contester le prix. Celui-ci est alors fixé par un expert désigné par le candidat acquéreur et le cédant, ou à défaut d'accord entre eux, par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés et sans recours possible.

L'expert notifie son rapport à la société et à chacun des associés. Jusqu'à l'acceptation, expresse ou tacite, du prix par les parties, celles-ci peuvent renoncer à la cession.

En cas de renonciation de l'un ou de plusieurs des candidats acquéreurs, la gérance peut leur substituer tout associé ou tiers de son choix, ou la société peut décider, de racheter les parts comme indiqué ci-dessus. Les honoraires et frais d'expertise sont supportés, moitié par le cédant, moitié par le cessionnaire.

La partie qui renonce à l'opération de cession postérieurement à la désignation de l'expert supporte les honoraires et frais de l'expertise.

Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans un délai de 6 mois à compter de la date de la dernière des notifications qu'il a faite à la société et aux associés, l'agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les

AG

autres associés ne décident, dans le délai de 6 mois indiqué ci-dessus, la dissolution de la société.

Article 12 - Reconnaissance de la qualité d'associé au conjoint d'un associé

En cas d'apports de biens communs ou d'acquisition de parts sociales au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut en application de l'article 1832-2 du Code Civil, notifier à la société son intention d'être personnellement associé pour la moitié des parts sociales souscrites ou acquises.

Si la notification intervient lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux.

Si la notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, le conjoint doit être agréé par décision extraordinaire des associés.

L'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. La décision des associés doit être notifiée au conjoint par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de un mois à compter de sa demande. A défaut de notification dans ce délai, l'agrément est réputé accordé. En cas de refus d'agrément dament notifié, l'époux apporteur des biens ou souscripteur des parts demeure associé pour la totalité des parts concernées.

Article 13 - Nantissement

Les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement pour l'obtention de prêts à toutes fins professionnelles ou familiales.

Le groupement peut accorder sa caution hypothécaire à ces opérations.

Ce nantissement est constaté, soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé, signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique et donnant lieu à une publicité dont la date détermine le rang des créanciers nantis. Ceux dont les titres sont publiés le même jour viennent en concurrence. Le privilège du créancier gagiste subsiste sur les droits sociaux nantis, par le seul fait de la publication du nantissement.

Tout associé peut obtenir des autres associés leur consentement à un projet de nantissement dans les mêmes conditions que leur agrément à une cession de parts selon la procédure décrite à l'article 11.

Le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire en cas de résiliation forcée des parts sociales à la condition que cette réalisation soit notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société.

Chaque associé peut se substituer à l'acquéreur dans un délai de 5 jours, à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils seront réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement. Si aucun associé n'exerce cette faculté, la société peut racheter elle-même les parts, en vue de leur annulation.

Article 14 - Réalisation forcée

La réalisation forcée qui ne procède pas d'un nantissement auquel les autres associés ont donné leur consentement doit être notifiée un mois avant la vente, comme indique ci-dessus, aux associés et à la société.

Les associés peuvent, dans ce délai, décider la dissolution de la société, ou l'acquisition des parts comme en matière de cession. Si la vente a eu lieu, les associés ou la société peuvent exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue en matière de nantissement. Le non exercice de cette faculté emporte l'agrément de l'acquéreur.

Article 15 - Retrait d'un associé

Un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société.

La demande de retrait doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société et à chacun au moins vingt-quatre (24) mois avant la date d'effet.

L'associé, qui se retire, peut à son choix, soit reprendre ses apports en nature, soit demander le remboursement de la valeur de ses droits, fixée à l'amiable ou, à défaut, Par un expert désigné conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil, soit encore, avec l'accord des autres associés, se faire

AG

attribuer des biens sociaux à concurrence de la valeur de ses parts.

Si l'associé reprend ses apports ou se fait attribuer des biens sociaux à concurrence de la valeur de ses parts, il s'opère un partage partiel qui se liquide selon les prescriptions fixées par l'article 40 des statuts.

Si le remboursement de la valeur des droits sociaux, la reprise des apports en nature ou l'attribution des biens sociaux compromettent gravement la poursuite normale de l'activité du groupement, ce remboursement, cette reprise en nature ou cette attribution peuvent être assortis de délais raisonnables.

L'assemblée générale extraordinaire pourra retarder la reprise ou l'attribution de biens sociaux de 3 ans ou demander l'échelonnement du remboursement de la valeur des droits sociaux sur trente six (36) mois avec intérêts de droit.

En cas de désaccord sur les délais, le Tribunal de grande Instance sera compétent mais ne pourra les allonger davantage.

Article 16 - Transmission par décès

En cas de décès d'un associé, ses héritiers, légataires universels, à titre universel ou à titre particulier, ne deviennent associés qu'à compter de l'agrément de la collectivité des associés suivant décision de nature extraordinaire à défaut de dispositions autres adoptées à l'unanimité. Ils sollicitent cet agrément de la manière prévue à l'article 11 des statuts.

A défaut d'agrément et conformément à l'article 1870-1 du code civil, les intéressés non agréés sont seulement créanciers des nouveaux titulaires des parts ou de la société et n'ont droit qu'à la valeur des droits sociaux de leur auteur (ou de leur parts dans ses droits) déterminée selon les conditions fixées par l'article 1843-4 du Code civil.

Article 17 - Responsabilité des associés

A l'égard des créanciers de la société, les associés sont indéfiniment tenus de passif social, proportionnellement à leur part dans le capital social. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes et engagements de la société, chacun dans la proportion de leurs droits sociaux.

- Toutefois, dans les actes qui contiendraient des engagements au nom du groupement, et notamment dans ceux relatifs aux emprunts et traites d'entrepreneur, le gérant devra faire renoncer les créanciers au droits d'exercer des actions personnelles contre les associés de telle sorte que les créanciers ne puissent, par suite de cette renonciation, exercer d'actions et de poursuites que contre le groupement et les biens lui appartenant.

TITRE IV **GERANCE**

Article 18 - Nomination - Fin des fonctions

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, désignés pour une durée déterminée ou non.

Au cours de la vie sociale, les gérants sont nommés par décision collective ordinaire.

Les fonctions des gérants statutaires cessent par leur décès, leur démission ou révocation. La démission des gérants ne peut avoir lieu que pour cause légitime.

Les gérants peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire des associés. Si cette révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu à dommages et intérêts.

Les gérants sont également révocables par les tribunaux par cause légitime, à la demande de tout associé.

Article 19 - Absence de gérant

Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut demander au Président du Tribunal, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants.

AG

DF

Dans le cas où la société est dépourvue de gérant depuis plus d'un an, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution anticipée de la société.

Article 20 - Publicité de la nomination et cessation de fonctions

La nomination et la cessation de fonction des gérants doivent être publiées.

Ni la société, ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des gérants ou dans la cessation de leur fonction, dès lors que ces décisions ont été régulièrement publiées.

Article 21 - Rémunération

L'éventuelle rémunération du gérant est fixée par décision collective ordinaire.

Le gérant a droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans le cadre de ses fonctions. Ce remboursement a lieu au vu de pièces justificatives.

Article 22 - Pouvoirs dans les rapports entre associés

Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chaque gérant de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue.

Article 23 - Pouvoirs dans les rapports avec les tiers

Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social.

Le gérant peut, en tenant compte des dispositions de l'article 22, constituer hypothèque ou tout autre sûreté réelle sur les biens de la société ou déléguer ses pouvoirs à toute personne, même par acte sous-seing privé.

Le gérant a seul la signature sociale. Celle-ci est donnée par l'apposition de la signature, par le gérant, de son propre nom, sous la mention « pour la société GFA « ASSERAY », « le gérant ».

Article 24 - Responsabilité des gérants

Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit des fautes commises dans sa gestion, soit de la violation des statuts.

Il doit consacrer aux affaires sociales tout le temps et les soins nécessaires. S'il en était autrement, il engagerait sa responsabilité.

Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leur rapport entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

TITRE V DECISIONS COLLECTIVES

Article 25 - Domaine

Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises dans les conditions fixées ci-dessous.

Article 26 - Forme

Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée. Il en est de même de toutes celles décidant une modification des statuts. Toutes les autres décisions collectives peuvent être prises au choix du gérant soit en assemblée, soit par consultation écrite des associés.

Article 27 - Objet

AG

Les décisions collectives sont qualifiées d'extraordinaires ou d'ordinaires.

Les décisions extraordinaires sont celles qui modifient les statuts. Ce sont aussi celles qui interviennent dans les domaines plus importants de la vie sociale selon les précisions apportées par les présents statuts.

Toutes les autres décisions prises en assemblée ou lors des consultations écrites sont qualifiées de décisions collectives ordinaires.

Article 28 - Majorité

Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par un ou des associés représentant 75 % des voix exprimées.

Les décisions ordinaires sont prises par un ou des associés représentant plus de 50 % des voix exprimées.

Article 29 - Modalité de la consultation dans le cadre d'une assemblée

1° Convocation

Les associés sont convoqués aux assemblées par le gérant sous forme d'une lettre recommandée qui leur est adressée 15 jours au moins avant la date de la réunion. Tout associé peut, à tout moment par lettre commandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés, sur une question déterminée. Le gérant procède alors à la convocation à l'assemblée selon les formes habituelles, mais le gérant peut valablement se contenter d'inscrire la question soumise à l'ordre du jour de la prochaine assemblée.

Il est tenu cependant de réunir l'assemblée si la question posée porte sur le retard du gérant à accomplir l'une de ses obligations.

2° Ordre du jour

L'ordre du jour de l'assemblée est arrêté par l'auteur de la convocation. La lettre de convocation le précise. Le contenu de l'ordre du jour et la portée des questions qui y sont inscrites doivent apparaître clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

3° Résolutions, et documents d'information

L'ordre du jour doit être accompagné du texte des résolutions et de tout document nécessaire à l'information des associés. Par ailleurs, durant le délai de 15 jours précédant l'assemblée, les documents adressés aux associés sont tenus à la disposition des associés au siège social où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.

4° Réunion de l'assemblée

L'assemblée est réunie au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la lettre de convocation.

Elle est présidée par le gérant. Si celui-ci n'est pas associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui possède ou représentent le même nombre de parts,

Si deux associés qui possèdent ou représentent le même nombre de parts sociales sont acceptants, la présidence est assurée par le plus âgé. Un secrétaire, associé ou non, peut être désigné.

5° Représentation - Vote

Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède.

Un associé peut se faire représenter par un autre associé ou par son conjoint.

Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.

Si une part sociale est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'approbation du rapport du gérant et l'affectation des bénéfices où il est réservé à l'usufruitier.

AG

6° Procès-verbaux

Toute délibération des associés est constatée par un procès-verbal indiquant la date et le lieu de la réunion, les noms et les prénoms des associés présents et représentés, le nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports qui leur ont été soumis, le texte des résolutions mises aux voix, les nom, prénoms et qualité du président, un résumé des débats et le résultat des votes.

Les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et, s'il y a lieu, par le président de l'assemblée.

Les procès verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège de la société, coté et paraphé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par un juge du Tribunal de Commerce ou du Tribunal d'Instance, soit par le maire ou un adjoint au maire de la commune du siège de la société.

Les procès verbaux peuvent aussi être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées.

Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuille est interdite.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.

Au cours de la liquidation de la société leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

Article 30 - Modalités de la consultation écrite des associés

1° Forme

Lorsqu'une consultation écrite est possible, conformément aux dispositions de l'article 26, les mêmes documents que ceux prévus en cas d'assemblée sont adressés aux associés par lettre recommandée avec demande de réception. Les associés disposent alors d'un délai de 16 jours à compter de la date de réception de ces documents pour émettre leur vote par écrit.

La gérance ne tiendra pas compte des réponses qui lui parviendront 20 jours après la date de réception. Pour chaque résolution le vote est exprimé par oui ou par non.

2° Procès verbaux

Les procès verbaux sont tenus dans les mêmes conditions que celles prévues pour les procès verbaux d'assemblée générale, à l'exclusion de toutes les mentions concernant la seule assemblée. Il est mentionné que la consultation a été effectuée par écrit et justifié que les formalités ont été respectées.

La réponse de chaque associé est annexée à ces procès verbaux.

TITRE VI INFORMATION DES ASSOCIES

Article 31 - Droit de communication des statuts

Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir au siège social, la délivrance d'une copie certifiée des statuts en vigueur au jour de la demande. Est annexée a ce document la liste mise à jour des associés ainsi que des gérants.

Article 32 - Droit de communication des livres et des documents

L'associé a le droit de prendre par lui-même, deux fois par an, connaissance au siège social de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondances, procès verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle. Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. Dans l'exercice de ces droits, l'associé peut se faire assister d'un expert choisi parmi les experts agréés par la cour de cassation ou les experts près d'une cour d'appel.

AG

Article 33 - Questions écrites

Les associés ont le droit de poser par écrit, deux fois par an, au gérant des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans un délai d'un mois. Les questions et les réponses seront faites sous forme de lettres recommandées.

TITRE VII **EXERCICE SOCIAL - COMPTES - PRESENTATION** **AFFECTATION DES RESULTATS**

Article 34 - Exercice social

L'exercice social a une durée de 12 mois. Il débute le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

La gérance a tous pouvoirs pour modifier les dates de l'exercice social ; cette modification ne donnant pas nécessairement lieu à modification des statuts.

Article 35 - Comptes sociaux

Il est tenu un livre journal où sont inscrites jour après jour les recettes et les dépenses. Ce livre se présente sous forme de deux colonnes principales distinctes et de colonnes secondaires permettant d'affecter la recette ou la dépense selon les modalités de paiement et selon sa nature.

Par ailleurs, est tenu constamment à jour un état complet des emprunts apportant toutes précisions sur ceux-ci, en particulier sur les sûretés les accompagnant et l'état de leur remboursements

En outre, est dressé un tableau des immobilisations et des amortissements. Tous les ans il est procédé à des amortissements sur les immobilisations susceptibles de dépréciation.

Sont portés comme recettes les divers encaissements résultant de l'activité de la société, y compris les cessions d'éléments d'actif et les emprunts.

Sont portés comme dépenses les divers versements, les acquisitions d'éléments d'actif et les remboursements d'emprunt.

La différence relevée entre les recettes et les dépenses constitue l'excédent - ou le déficit - de la période de référence.

Article 36 - Présentation des comptes

Les comptes de l'exercice écoulé sont présentés aux associés dans un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société pendant l'exercice écoulé. Ce rapport indique avec précision l'excédent constaté, qualifié de bénéfice, ou le déficit relevé, constituant la perte.

Il donne des indications sur les perspectives prévisibles de l'évolution de la société. Le rapport est soumis aux associés, en assemblée, dans les 6 mois à compter de la clôture de l'exercice. Il est joint à la lettre de convocation.

Article 37 - Affectation des résultats

Le bénéfice dégagé pour la période de référence est réparti entre les associés à proportion de leur participation dans le capital ; à défaut, d'avoir adopté à l'unanimité, avant la clôture de l'exercice social, une clé de répartition différente.

La part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté. Les associés peuvent cependant décider qu'une partie, ou la totalité du bénéfice, sera portée au crédit d'un compte bloqué au nom de la société.

Les associés supportent la perte, s'il en a été constaté une dans la même proportion que le bénéfice. En cas d'existence d'un compte bloqué, au nom de la société elle sera compensée avec le résultat positif de celui-ci.

AG

TITRE VIII

DISSOLUTION - LIQUIDATION - PARTAGE

Article 38 - Dissolution

La société est dissoute à l'arrivée du terme à défaut de prorogation. Un an au moins avant l'arrivée de ce terme, la gérance devra provoquer une réunion des associés du groupement, laquelle décidera ou non de sa prorogation par décision collective extraordinaire.

Dans le cas de perte des trois quarts du capital social, la gérance doit provoquer la réunion d'une assemblée générale extraordinaire, à l'effet de statuer sur la continuation ou la dissolution de la société.

A défaut par la gérance de réunir l'assemblée générale extraordinaire, comme dans le cas où celle-ci n'aurait pu délibérer régulièrement, tout intéressé peut demander la dissolution de la société devant les tribunaux. En outre, la dissolution anticipée de la société pourra être provoquée, à tout moment, par décision extraordinaire des associés. Toutefois, elle ne peut être valablement décidée qu'à l'unanimité lorsque le groupement n'existe que depuis moins de 9 ans.

Conformément à la disposition de l'alinéa 3 de l'article 5 de la loi du 31 Décembre 1970, les décisions de dissolution ne pourront prendre effet qu'à l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la signification de ces décisions aux gérants statutaires.

En application de l'article 5 de la loi du 31 Décembre 1970, en cas de décès entraînant la réunion de toutes les parts en une seule main, la dissolution de plein droit n'intervient que si la situation n'est pas régularisée dans un délai d'un an.

Article 39 - Liquidation

A l'expiration de la durée du groupement, ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, l'assemblée générale extraordinaire règle, sur la proposition de la gérance, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs, pris parmi les associés ou en dehors d'eux ; elle détermine leurs pouvoirs. La nomination du liquidateur est publiée dans les formes prévues à l'article du décret n°78-704 du 3 Juillet 1978.

La dissolution de la société met fin aux fonctions du ou des gérants. L'assemblée générale extraordinaire régulièrement constituée conserve les mêmes pouvoirs qu'avant la dissolution de la société ; elle a notamment le pouvoir de modifier, d'étendre ou de restreindre les pouvoirs des liquidateurs, de leur conférer tous pouvoirs spéciaux, d'approuver les comptes de liquidation, de donner quitus aux liquidateurs.

Article 40 - Partage

Celui ou ceux des associés qui participent ou ont participé à l'exploitation des immeubles sociaux pourront, lors du partage des immeubles sociaux, solliciter, en application de l'article 7 de la loi du 31 Décembre 1970, l'attribution préférentielle de ses biens selon les dispositions des articles 832 à 832-3 du code civil.

Article 41 - Dissolution - Liquidation lorsque la société n'a qu'un seul associé

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander la dissolution de la société si la situation n'a pas été régularisée dans un délai d'un an.

Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société.

En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci.

Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.

La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai

AG

d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances été effectué ou les garanties constituées.

TITRE IX **DISPOSITIONS DIVERSES**

Article 42 - Contestations

Toutes les contestations concernant les affaires sociales qui pourraient s'élever entre les associés, ou ces derniers et le Groupement, pendant la durée du Groupement et de sa liquidation, seront portées devant le tribunal de grande instance du siège social.

En conséquence, tout associé devra faire élection de domicile dans le ressort du tribunal compétent du lieu du siège social et toutes assignations et significations seront régulièrement faites à ce domicile élu.

A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au parquet du procureur de la République près le tribunal de grande instance du siège social.

Article 43 – Fiscalité – TVA

Dans le cadre des dispositions fiscales en vigueur, le GFA opte pour son assujettissement à la T.V.A en tant que bailleur d'immeubles ruraux, à effet du 1^{er} mai 2020.

**FAIT EN TROIS EXEMPLAIRES, sur quinze pages,
A VAUCHRETIEN
LE 6 janvier 2023**

Monsieur Gilbert ASSERAY

Monsieur Gérard ASSERAY

AG

M2

cerfa

11682*07

DECLARATION DE MODIFICATION(S)

RESERVE AU CFE M GUID BEFKT

Imprimer

Réinitialiser

PERSONNE MORALE (SAS, SARL, société civile, groupement, EPIC, association, etc.)

Déclaration N°

Reçue le

Transmise le

REEMPLIR DANS TOUS LES CAS les cadres n° 1, 2, 21, 22 ET LES MENTIONS NOUVELLES OU MODIFIEES en indiquant la date de l'évènement

- 1 ☒ Dénomination, forme juridique, capital ☐ Prise d'activité d'une société créée sans activité ☐ Cessation totale d'activité sans disparition de la personne morale (mise en sommeil)
☐ Transfert de siège ☐ Déclaration relative à un établissement (ouverture, modification, transfert, mise en location gérance, gérance-mandat, fermeture)
☐ Reprise d'activité ☐ Dissolution : ☐ avec poursuite d'activité ☐ sans poursuite d'activité ☐ GIE-GEIE ☐ Autre

RAPPEL D'IDENTIFICATION AVANT MODIFICATION

- 2 N° UNIQUE D'IDENTIFICATION 327448981
☒ IMMATRICULATION AU RCS DU GREFFE DE ANGERS
☐ au RM DANS LE DEPT DE
Greffe(s) du ou des immatriculation(s) secondaire(s)
Dénomination / Sigle ASSERAY
Forme juridique Groupement Foncier Agricole
☒ Siège ou ☐ 1^{er} établissement en France pour les sociétés étrangères :
Rés., bât., n°, voie, lieu-dit la Raterie Vauchrétien
Code postal 49320 Commune BRISSAC LOIRE AUBANCE
Le cas échéant, ancienne commune
3 UNIQUEMENT POUR LA SOCIETE A ASSOCIE UNIQUE L'associé unique assume-t-il personnellement la direction de la société ☐ oui ☐ non

Date

DECLARATION RELATIVE A LA MODIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

- 4 DENOMINATION
Forme juridique
☐ Société réduite à un associé unique ☐ N'est plus une société à associé unique
Durée de la personne morale an(s)
Date de clôture de l'exercice social jour, mois
5 06012023 Capital : montant, unité monétaire 481738,83 euros
Si capital variable : Montant minimum
☐ Continuation de la société malgré un actif net inférieur à la moitié du capital social
☐ Reconstitution des capitaux propres
6 ☐ Adhésion aux principes de l'économie sociale et solidaire – ESS
☐ Sortie du champ de l'économie sociale et solidaire – ESS
☐ Société à mission
☐ N'est plus une société à mission
7 ☐ FUSION ☐ SCISSION Cette opération entraîne ☐ une augmentation de capital.
Indiquer les personnes morales ayant participé à l'opération sur l'intercalaire M'
8 MISE EN SOMMEIL PAR CESSATION TOTALE D'ACTIVITE
9 DISSOLUTION Préciser si : ☐ Cessation de l'activité ☐ Poursuite de l'activité
Indiquer le liquidateur au cadre 19A sauf pour une transmission universelle du patrimoine
Dans le cas de fermeture d'établissement(s), remplir cadre 12
Nom du support d'annonces légales Date de parution
Adresse de liquidation : ☐ Siège ☐ Adresse du liquidateur ☐ Autre
☐ Transmission universelle du patrimoine
10 RUPTURE ANTICIPEE DU CONTRAT D'APPUI

DECLARATION RELATIVE A UN ETABLISSEMENT ET A L'ACTIVITE

- 11 Cette demande concerne : ☐ OUVERTURE ☐ FERMETURE ☐ MODIFICATION ☐ TRANSFERT ☐ LOCATION-GERANCE ☐ GERANCE-MANDAT
Date ETABLISSEMENT TRANSFERE OU FERME
12 ANCIEN ETABLISSEMENT : ☐ Siège ☐ Siège-Etablissement principal
☐ Etablissement principal ☐ Secondaire ☐ Premier établissement en France d'une société étrangère
Adresse : rés., bât., n°, voie, lieu-dit (si différente du cadre 2)
Code postal Commune
Le cas échéant, ancienne commune
POUR UN TRANSFERT : Destination ☐ Vendu ☐ Fermé ☐ Autre
Si maintien d'une activité, de ce fait l'établissement est :
☐ Siège ☐ Principal ☐ Secondaire
POUR UNE FERMETURE : Destination ☐ Supprimé ☐ Vendu ☐ Autre
Si cessation d'emploi de tout salarié, date de fin d'emploi du dernier salarié : date Suite sur M'.
Date ETABLISSEMENT CREE OU MODIFIE
13 Adresse : rés., bât., n°, voie, lieu-dit
Code postal Commune
L'ETABLISSEMENT DEVIENT : ☐ Siège ☐ Siège-Etablissement principal ☐ Etablissement principal ☐ Secondaire (cocher uniquement si changement de nature de l'établissement)
☐ Contrat de domiciliation : Nom du domiciliataire N° unique d'identification
☐ siège fixé au domicile du représentant légal, cocher la case uniquement dans le cadre de la domiciliation provisoire
Pour l'ouverture d'établissement(s) situé(s) dans un autre Etat membre de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen, indiquer le pays, le lieu et le n° d'immatriculation sur l'intercalaire M'
POUR UN ETABLISSEMENT MODIFIE : Présence de salarié ☐ Oui ☐ Non
POUR UN ETABLISSEMENT CREE : s'il est secondaire, est-il permanent et dirigé par une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers ☐ Oui ☐ Non

